
Zmluva o dielo č. 36/2025

uzavretá v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka (ďalej aj "Zmluva").

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Lopašov
Sídlo: Lopašov 80, 90863 Lopašov
IČO: 00309702
DIČ: 2021065772
IČ DPH:
Štatutárny orgán: Marián Bederka - starosta
IBAN: SK53 5600 0000 0026 6106 9004
Telefón: +421908 785 201
Email: oculopasov@lopasov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Marek Dobrovodský
Sídlo: 90863 Radošovce, Vieska 33
IČO: 40482871
DIČ:
IČ DPH: Nie je platca dane
Štatutárny orgán:,
IBAN: SK83 0900 0000 0051 9064 6795
Telefón: +421 948771127
Email: piladobr@gmail.com
Zápis v registri: Okresný úrad Senica – číslo 206-14169

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa za odplatu:

1. Vymedzenie diela alebo dodávaných výkonov (ďalej aj "Dielo"):

„Výmena dažďových zvodov na budove obecného úradu/kultúrneho domu, vybudovanie odvodňovacích kanálov pri budove“.

2. Zhotoviteľ prevzal od Objednávateľa podklady alebo materiály:

3. Ďalšie dojednané podmienky: realizácia podľa poveternostných podmienok

4. Dohodnutá cena v EUR:

Cena Diela bez DPH: 11 500.- EUR

Cena Diela s DPH: EUR

5. Dodacia lehota: 180 dní od prevzatia staveniska.

6. Trvanie záruky: 36 mesiacov.

7. Výška zmluvnej pokuty za omeškanie Zhotoviteľa s plnením je 0,05% ceny plnenia (bez dane z pridanej hodnoty) za každý jeden deň omeškania.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať pre Objednávateľa plnenie popísané v bode 1 tejto Zmluvy, za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, v cene plnenia je zahrnutý materiál, tovar, doprava, spotreba energií a ostatné podobné plnenia, ktoré sú potrebné na dodanie plnenia.

9. Cena za plnenie je splatná až po riadnom dodaní plnenia do 14 dní odo dňa doručenia riadneho účtovného dokladu spolu s potrebnými prílohami, ktorým Zhotoviteľ vyúčtuje cenu plnenia Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený zadržať (nezaplatiť) cenu plnenia pokým Zhotoviteľ nedodá riadne plnenie a súčasne nedoručí riadny účtovný doklad, alebo nedoručí dojednané a úplné prílohy účtovného dokladu (napr. Objednávateľom podpísaný preberací protokol). V prípade zadržania ceny plnenia podľa predchádzajúcej vety nie je Objednávateľ v omeškaní.

10. Zhotoviteľ je viazaný pokynmi Objednávateľa.

11. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať plnenie vtedy, ak má toto plnenie vady alebo nie je úplné. Na prevzatie plnenia je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa vyzvať. Objednávateľ sme tiež odmietnuť prevzatie plnenia, ak mu Zhotoviteľ súčasne neodovzdá všetky dohodnuté alebo príslušnými predpismi vyžadované doklady.

12. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi a vzájomné pohľadávky voči Objednávateľovi môže Zhotoviteľ započítať jedine písomnou dohodou s Objednávateľom.

13. Vady a nároky z nich smie Objednávateľ oznámiť a uplatniť kedykoľvek do uplynutia záručnej doby, bez ohľadu na to, kedy bola vada zistená. Uplatnené nároky možno až do ich uspokojenia meniť. Ak záručná doba nebola dohodnutá, musí Objednávateľ vadu oznámiť a nároky z nej uplatniť do dvoch mesiacov od dodania plnenia. Ak Zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí Objednávateľove nároky z väd, smie Objednávateľ, pokiaľ je to možné, zjednať nápravu aj sám, a to na náklady Zhotoviteľa. Záručná doba začína plynúť až riadnym dodaním plnenia (vykonaním Diela).

14. Zhotoviteľ k cene plnenia uplatní daň z pridanej hodnoty (ak je jej platcom) podľa predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

15. Ak je predmetom plnenia hmotná vec, je vlastníkom plnenia od začiatku Objednávateľ. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo na plnení až do okamihu jeho riadneho prevzatia Objednávateľom. Ak je predmetom plnenia hmotne zachytený výsledok tvorivej duševnej činnosti, ktorý požíva ochranu ako predmet autorského práva alebo predmet práv priemyselného vlastníctva, udeľuje touto Zmluvou Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradný, časovo, vecne a územne neobmedzený súhlas (licenciu) na také použitie predmetu plnenia, na aké je ako autor alebo pôvodca predmetu chráneného autorským právom alebo právom priemyselného vlastníctva oprávnený sám Zhotoviteľ (t.j. Objednávateľ je oprávnený na všetko to, na čo je oprávnený Zhotoviteľ ako autor/pôvodca).

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri poskytovaní plnenia zabezpečiť dodržanie všetkých predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady naložiť s prípadným odpadom, ktorý vznikne v súvislosti s dodaním plnenia v súlade s právnymi predpismi. Ak Zhotoviteľ nesplní túto povinnosť a Objednávateľ zabezpečí jej splnenie, Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi uhradiť všetky náklady s tým súvisiace. Zhotoviteľ nebude pri poskytovaní plnenia obťažovať svoje okolie nadmerným hlukom, prachom, nečistotami a inými podobnými negatívnymi vplyvmi.

17. Spory strán budú rozhodovať súdy Slovenskej republiky. Právne vzťahy založené touto Zmluvou alebo ňou výslovne neupravené, sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.

18. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán. Zmeny a doplnky Zmluvy možno vykonať len písomne.

19. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, jej účinnosť nastane dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia (ust. § 47a Občianskeho zákonníka).

20. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je Zmluva, je slobodná a vážna a že pri jej uzavretí nekonajú v omyle. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

21. Dielo je financované zo zdrojov - Ministerstvo financií SR.

V Lopašove, dňa 30.12.2025.

**Objednávateľ
Obec Lopašov**

Zhotoviteľ

.....
**Marián Bederka
starosta**

.....
Marek Dobrovodský